

Ausrede 1: "Die Kosten sind zu unsicher/spekulativ"

Gegenargument:

- IPCC gibt klare Bandbreite: 500-1.000 €/Tonne
- Andere Zukunftskosten (Pensionen, Atommüll-Endlagerung) werden auch heute als Verbindlichkeiten anerkannt
- Bei Unsicherheit gilt das **Vorsorgeprinzip** - gerade dann MUSS geprüft werden

Ausrede 2: "Das ist politische Entscheidung, kein Rechtsverstoß"

Gegenargument:

- § 2 UVPG ist **zwingendes Recht**, kein politischer Spielraum
- Die Politik darf entscheiden, OB gebaut wird - aber die UVP muss die VOLLSTÄNDIGEN Kosten offenlegen
- Sonst können Entscheidungsträger keine informierte Entscheidung treffen

Ausrede 3: "Andere Länder könnten zahlen, nicht Deutschland"

Gegenargument:

- Verursacherprinzip ist völkerrechtlich anerkannt
- Selbst bei internationaler Kostenaufteilung trägt Deutschland einen erheblichen Anteil
- Die UVP muss die entstehenden Kosten benennen - unabhängig davon, wer am Ende zahlt

Ausrede 4: "Technologie wird billiger, Kosten sinken"

Gegenargument:

- UVPs müssen den **aktuellen Stand der Wissenschaft** abbilden
- Spekulation auf zukünftige Preissenkungen ist keine Grundlage für Genehmigungen
- Bei anderen Umweltkosten wird auch nicht mit "wird schon billiger" argumentiert

Ausrede 5: "Das liegt alles in der Zukunft"

Gegenargument:

- Die CO₂-Emission erfolgt JETZT
- Der Kausalzusammenhang ist JETZT wissenschaftlich gesichert
- § 2 Abs. 2 UVPG: "Umweltauswirkungen" umfasst ausdrücklich zukünftige Folgen

Ausrede 6: "Keine strafrechtliche Relevanz"

Gegenargument:

- Unterschlagung wesentlicher Informationen in amtlichen Prüfberichten
- Wenn Behörden wesentlich unvollständige Grundlagen für Milliarden-Entscheidungen liefern
- Mindestens Amtspflichtverletzung, möglicherweise Rechtsbeugung

Ausrede 7: "Prüfbehörden haben Ermessen"

Gegenargument:

- **Kein Ermessen** bei der Frage, OB das Schutzgut "Klima" bewertet wird
- § 2 UVPG ist zwingend
- Nach „Ermessen“ den größten Kostenpunkt in einem Prüfbericht zu unterschlagen ist unzulässig und in diesem Fall ganz einfach Wissenschaftsleugnung.

Ausrede 8: "IPCC nicht rechtsverbindlich"

Gegenargument:

- § 1 KSG nimmt explizit Bezug auf Paris-Abkommen und 1,5-Grad-Ziel
- IPCC ist der wissenschaftliche Konsens
- UVPs müssen den "Stand der Wissenschaft" berücksichtigen - das ist der IPCC

Ausrede 9: "Zu komplex für Staatsanwaltschaft"

Gegenargument:

- Dann muss ein Gutachter beauftragt werden
- Die Frage ist simpel: Wurden CO₂-Emissionen und deren Kosten in UVPs berücksichtigt?
Ja/Nein

Ausrede 10: "Einzelfall, kein systematisches Problem"

Gegenargument:

- Bitte um stichprobenartige Prüfung von 5-10 UVPs der letzten Jahre
- Wenn KEINE die Carbon-Removal-Kosten berücksichtigt → systematisch

Ausrede 11: "Strafrecht ist für Forderungen an die Politik nicht das richtige Spielfeld"

Gegenargument:

- Die Politik richtet sich nach den Prüfbehörden
- Die Prüfbehörden verlassen sich auf die Prüfberichte
- Die Prüfberichte misachten geltendes Recht → Diese Strafanzeige gilt auch gegen die Ersteller von Prüfberichten (TÜV, DEKRA, etc.) in IHREM Zuständigkeitsbereich.

Ausrede 12: "Keine Aussicht auf Erfolg"

Gegenargument:

- Doch natürlich, es gibt sehr viele Urteile die sich auf zukünftige Prognosen durch wissenschaftliche Vorhersagen beziehen (z.B. Kratzer in Auto wird rosten muss also repariert werden, durchgeschnittene Bremsleitung könnte zu Unfall führen, es gibt zuviel CO₂ in der Luft → kostet 500-1.000 Euro pro Tonne). Sie haben jetzt die Verantwortung, Sie haben diesen Posten als Staatsanwalt gewollt und sollten jetzt auch zu Ihrer Verantwortung gegenüber Deutschland und geltendem Recht stehen. Gibt es bereits ein Strafverfahren zu Carbon-Removel in UVPs das nicht erfolgreich war?